

Tarifverhandlungen

1. Was ist ein Tarifvertrag?

Tarifverträge regeln einheitlich arbeitsrechtliche Beziehungen und Einkommensbedingungen zwischen den Arbeitgebern und den ArbeitnehmerInnen: Löhne, Gehälter, Ausbildungsvergütungen, Arbeitszeiten, Urlaub und Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Kündigungsfristen u. a... Nach dem Grundgesetz Art. 9 herrscht Tarifautonomie, d.h., die beiden Tarifvertragsparteien haben das Recht, die Arbeits- und Einkommensbedingungen ohne staatliche oder sonstige Eingriffe in freien Tarifverhandlungen miteinander festzulegen.

Grundgesetz Artikel 9

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. (3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.

2. Die Tarifvertragsparteien

Das sind auf Seiten der ArbeitnehmerInnen nur die Gewerkschaften. Auf der anderen Seite können einzelne Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände Tarifverträge abschließen. Die Arbeitnehmervertreter (Gewerkschaften) und Arbeitgebervertreter (Arbeitgeberverbände) werden als **Sozialpartner** bezeichnet.

Ziele:

- **Unternehmer:** Erhaltung des Unternehmens, Kostensenkung (Löhne, Produktion) zur Erhöhung der Gewinne
- **Gewerkschaften:** Erhaltung des Unternehmens am Wirtschaftsstandort und Sicherung der Arbeitsplätze, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Erhöhung der Löhne, Verkürzung der Arbeitszeiten, Weiterbildung, Verbesserung der sozialen Verhältnisse (Kinderbeaufsichtigung im Betrieb, Zusatzrenten usw.)



Bild 1: ©Foto: Karin Just-Gew Bayern

3. Arten der Tarifverträge

In der Regel werden Tarifverträge zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeberverband abgeschlossen. Sie heißen deshalb auch Verbandstarifverträge und gelten für die Mitglieder beider Tarifvertragsparteien, also für die Gewerkschaftsmitglieder und die Unternehmen, die Mitglied des Arbeitgeberverbandes sind. Werden Tarifverträge mit einzelnen Unternehmen abgeschlossen, nennt man sie Haus- oder Firmentarifverträge. In Deutschland werden häufig Tarifverträge für ganze Branchen abgeschlossen. Man nennt sie deshalb auch Flächentarifverträge. Es gibt sie für mehr als 250 Wirtschaftszweige. Innerhalb der Haus- oder Flächentarifverträge gibt es folgende Formen:

a) Der Lohn- und Gehaltstarifvertrag

Lohn- und Gehaltstarifvertrag für alle ArbeitnehmerInnen (auch Azubis) mit den Punkten Lohn, Gehalt, Nachtzuschläge, Gefahrenzuschläge, Ausbildungsvergütungen usw. .

eigentl. Manteltarifvertrag

b) Der Manteltarifvertrag

Manteltarifvertrag mit Regelungen der Arbeitsbedingungen (wie Arbeitszeit, Arbeitsschutz, Urlaub, Kündigungsfristen, besondere Leistungszulagen, Beurteilungen, Berufskleidung, Ausbildung, Fortbildung).

c) Der Rahmentarifvertrag

Der Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrag regelt die Basis für die Leistung und entwickelt Bewertungsverfahren z.B. die Definition einer „Normalleistung“, Kriterien zur Leistungsbewertung usw.

4. Wie entstehen Tarifverträge?

a) Kündigung des laufenden Vertrages

Neue Tarifverhandlungen beginnen mit der fristgerechten Kündigung des laufenden Tarifvertrages durch die Gewerkschaft. Sie teilt dem Arbeitgeberverband ihre Tarifforderungen mit. Diese wurden nach einer langen Diskussion der Gewerkschaftsmitglieder in ihren Betrieben beschlossen.

b) Tarifverhandlungen

Die Verhandlungen werden von Tarifkommissionen geführt, in denen VertreterInnen der Gewerkschaften und der Arbeitgeber sitzen. Die Verhandlungen können bereits nach wenigen Sitzungen zu einem Ergebnis führen, manchmal ziehen sie sich aber auch über Monate hin. Wenn die Verhandlungen ergebnislos verlaufen, gelten die alten Tarifverträge zunächst weiter. Tarifabschlüsse in großen Branchen, wie z.B. der Metallindustrie oder dem öffentlichen Dienst, haben oft eine wegweisende Funktion für die nachfolgenden Verhandlungen in anderen Bereichen.

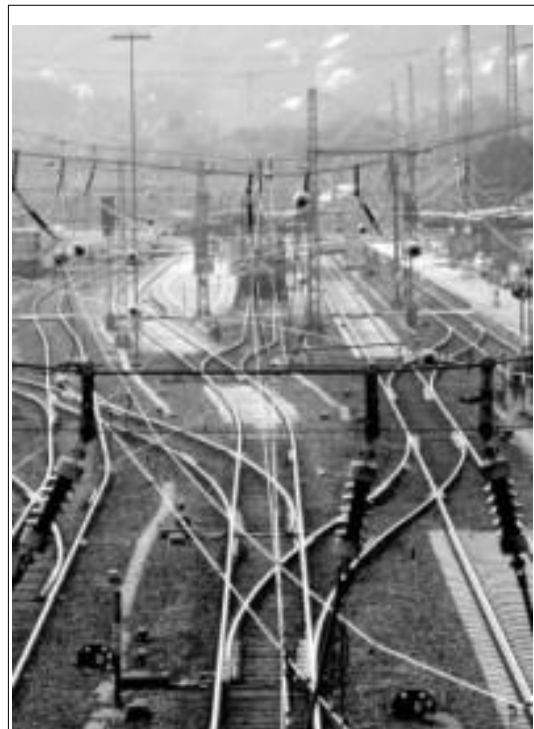


Bild 2: ©Foto: Saibotobias/www.pixelio.de

c) Scheitern der Verhandlungen

Häufig können sich die Tarifkommissionen nicht einigen. Die Tarifverhandlungen werden dann von einer Seite oder übereinstimmend für gescheitert erklärt. Sie ziehen dann unabhängige Schlichter hinzu, an deren Vorschläge sie sich allerdings nicht halten müssen. Die Schlichter legen eine

Einigungsempfehlung vor. Die Tarifverhandlungen werden dann wieder aufgenommen und gegebenenfalls erneut für gescheitert erklärt. Wird der Schlichterspruch angenommen, kommt es zu einem neuen Tarifvertrag.

d) Streiks

Die Gewerkschaften können bereits während der Verhandlungen zu kurzen, befristeten Warnstreiks aufrufen. Nach dem Scheitern der Schlichtung erlischt die Friedenspflicht - während der Laufzeit eines Tarifvertrages und während der Verhandlungen herrscht die Pflicht, keinen Streik oder sonstige Arbeitsk Kampfmaßnahmen durchzuführen - sind auch unbefristete Streiks erlaubt.

Voraussetzung für den Streik ist eine Zustimmung von mindestens 75 % der Gewerkschaftsmitglieder in einer Urabstimmung (Quorum). Der Streik ist die wichtigste Voraussetzung für die Wahrnehmung der „Tarifautonomie“. Nur mit einem Streik haben die ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit, Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Das

Bundesarbeitsgericht hat einmal formuliert: „Tarifverhandlungen ohne das Recht zum Streik ist wie »kollektives Betteln«“. In Deutschland wird im Vergleich z.B. mit Frankreich oder Italien wenig gestreikt. Während der Streiks zahlt die Gewerkschaft Streikgelder an ihre Mitglieder als eine Art Lohnersatz.



Bild 3: ©Foto: Aschenbrenner/www.pixelio.de

e) Wiederaufnahme der Verhandlungen

Die Tarifparteien nehmen die Verhandlungen wieder auf. Kommt es zu keinem Ergebnis, kann gestreikt werden. Eine Einigung führt dann zu einem neuen Tarifvertrag.

f) Zustimmung zum Tarifvertrag und Beendigung der Streiks

Das Verhandlungsergebnis ist angenommen, wenn 25% der Gewerkschaftsmitglieder in einem Quorum (2. Urabstimmung) zustimmen. Die Streiks sind damit beendet und es gilt wieder die Friedenspflicht.

g) Für wen gilt der neue Tarifvertrag?

Anspruch auf tarifliche Regelungen und Leistungen haben nur die Mitglieder der am Vertragsabschluss beteiligten Gewerkschaft. Nichtmitglieder erhalten in einem

tarifgebundenen Unternehmen in der Regel ebenfalls die Tarifleistungen, weil kein Unternehmer sie durch schlechtere Arbeits- und Einkommensbedingungen zum Gewerkschaftsbeitritt veranlassen möchte. Diese Nichtmitglieder profitieren damit als „Trittbrettfahrer“ von den Ergebnissen gewerkschaftlicher Tarifpolitik. Einen Rechtsanspruch auf die verhandelten Ergebnisse haben sie allerdings nicht, es sei denn, im individuellen Arbeitsvertrag wird ausdrücklich auf die Tarifverträge Bezug genommen.



Arbeitsaufträge:

1. Bild 2 zeigt die Auswirkungen eines Bahnstreiks. Warum könnte der Streik Erfolg haben? Begründen Sie!
2. Was könnte die Forderung im Bild 1 „Jetzt sind wir dran!“ bedeuten?
3. Das Bild 4 soll eine Streikdemo symbolisieren. Die Plakate sind noch leer. Finden Sie Slogans für die Streikenden!
4. Füllen Sie das Arbeitsblatt auf S. 4 aus!
5. Unterstreichen Sie beim Punkt 4 a) - g) im Text die Begriffe, die den Ablauf eines Tarifkonfliktes aufzeigen. Füllen Sie dann gemeinsam mit Ihrer Ausbilderin das Diagramm auf S. 5 aus!

Tarifverhandlungen

1. Was regeln Tarifverträge? Nennen Sie auch Beispiele!
2. Wer gehört zu den Tarifpartnern?
3. Was versteht man unter der „Tarifautonomie“?
4. Zu welchem Tarifvertrag gehören die folgenden Verhandlungsergebnisse?

a) Erhöhung der Arbeitszeit auf 40 Stunden:

b) Nachtarbeitszuschlag von 50%:

c) Gruppe der Angestellten mit Weiterbildungszertifikaten: 110% mehr Gehalt

5. Warum ist die Tarifautonomie für einen Staat wichtig? Begründen Sie!
6. Was bedeutet die „Friedenspflicht“ bei einer Tarifaufeinandersetzung?
7. Für wen gelten neu ausgehandelte Tarifverträge?

1. siehe Text

2. Arbeitgeberseite: Einzelne Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände, auf Arbeitnehmerseite: Gewerkschaften

3. Beide Vertragsparteien dürfen Tarifverträge eigenständig und ohne Eingriff des Staates verhandeln.

4. a) Manteltarifvertrag

b) Manteltarifvertrag (im Text auch unter Lohntarifvertrag geführt, aber dort (Seite 1) eher falsch.

c) sowohl Mantel- als auch Lohntarifvertrag möglich

5. entlastet den Staat, Stärkt die Selbstverwaltung der Sozialpartner

6. Während der Laufzeit des Tarifvertrages dürfen keine Arbeitskämpfmaßnahmen (Streiks, Aussperrungen seitens der Arbeitgeber) durchgeführt werden.

7. für alle Mitglieder der Gewerkschaft, in der Praxis aber oft auch für alle anderen Mitarbeitern (da die Arbeitgeber ihren Arbeitern nicht Gründe für den Beitritt liefern wollen)

Der Ablauf von Tarifverhandlungen

